

SAKINA BEGUM BT. MOHAMMAD BIHIR

lwn

**ABDUL KHALIL B. MOHAMED ANWAR
& SHAKHNOZA ERGASHOVA**

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mukhyuddin bin Ibrahim (Pengerusi), YA Tuan Saarani bin Ismail (Panel), YA Dato' Dr. Mohd. Na'im bin Mokhtar (Panel), pada 18 Januari 2019 / 12 Jamadil Awal 1440H]

Kes mal (Semakan) No. 10000-003-0112-2018

[Dalam Perkara kes mal yang disemak 10400-041-0137-2018]

[Dalam perekara seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon: Nor Hafizah bt. Haron daripada Tetuan Hasrul Fahmi & Associates.

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

FAKTA KES

[1] Pemohon dalam kes ini memfailkan permohonan Semakan terhadap perintah Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 25/7/2018 dalam kes mal no. 10400-041-0137-2018 yang menolak permohonan interlokutori Pemohon untuk mencelah di dalam kes no. 10400-012-0904-2017. Permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan perintah berikut;

- (1) Bahawa Mahkamah ini memanggil dan menyemak rekod-rekod dan perjalanan kes permohonan yang difailkan oleh pihak Pemohon melalui kes no. 10400-041-0137-2018 antara Sakina Begum bt. Mohamad Bhir lawan Abdul Khalil b. Mohamad Anwae dan Shakhnoza Ergashova (Permohonan Mencelah Sebagai Pihak-Pihak).
- (2) Bahawa Mahkamah ini memanggil dan menyemak keputusan yang diputuskan oleh Hakim Bicara pada 25/7/2018 dalam kes tersebut.
- (3) Apa-apa relif yang patut dan wajar diberikan oleh Mahkamah yang Mulia ini.

[2] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bertarikh 20/8/2018. Di dalam Notis Permohonan, Pemohon telah menyatakan alasan-alasan permohonannya yang boleh diringkaskan sebagaimana berikut;

- (1) Responden-Responden telah memfailkan satu permohonan pengesahan nikah poligami di Mahkamah Tinggi Syariah melalui kes no. 10400-012-0904-2017. Responden 1 merupakan suami kepada Pemohon.
- (2) Pemohon telah memasukkan satu permohonan interlokutori no. 10400-041-0137-2018 untuk mencelah di dalam permohonan pengesahan nikah poligami tersebut atas alasan Pemohon adalah satu pihak yang berkepentingan sebagai isteri pertama Responden 1.
- (3) Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan Hakim Bicara yang menolak permohonan interlokutori tersebut pada 25/7/2018.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[3] Sebelum Kami mengulas permohonan Pemohon, Kami menegaskan bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah subseksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa remedi atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[4] Selain daripada Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 bertajuk “*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah,*” yang telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui seksyen 68 tersebut, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Syariah telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja.

[5] Antaranya ialah keputusan Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah*, kes mal (Semakan) No. 14000-003-0035-2011 pada 07/03/2012 sebagaimana berikut:-

“Proses semakan adalah semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau

keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa.”

[6] Begitu juga di dalam kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, kes mal (semakan) no. 14000-003-0033-2012 di Mahkamah Rayuan Syariah yang sama, Panel Rayuan telah menegaskan kes-kes yang boleh disemak sebagaimana berikut;

- i. Kes yang masih dalam prosiding, iaitu menyemak prosiding yang dijalankan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah;
- ii. Kes yang telah selesai diputuskan, iaitu menyemak:-
 - a) Proses yang digunakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam membuat sesuatu keputusan;
 - b) Keputusan itu sendiri disemak atas alasan ia menyalahi Hukum Syara' atau Undang-Undang.

[7] Panel Rayuan di Mahkamah yang sama juga turut menjelaskan prinsip yang sama di dalam kes *Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman*, kes mal (Semakan) no. 10000-003-0009-2011, iaitu;

“....., pertamanya kami tegaskan bahawa proses semakan oleh mahkamah atasan merupakan proses menilai sama ada keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah bawahan telah melalui proses dan prosiding yang betul dan menepati kehendak undang-undang serta tidak bercanggah secara material dengan prinsip keadilan undang-undang dan hukum

syarak. Maka tatacara yang ditetapkan oleh undang-undang hanyalah proses menyemak rekod-rekod perbicaraan yang berjalan di mahkamah bawahan. Berbeza dengan proses rayuan, di mana ia dilaksanakan untuk menilai samada sesuatu keputusan atau perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah bawahan adalah betul. Pihak-pihak dalam kes rayuan pula diberi peluang berhujjah samada wujud kekhilafan oleh Mahkamah bawahan atau tidak.”

[8] Manakala dalam kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, kes mal (Semakan) no. 10000-003-0015-2012, Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah membuat rumusan antaranya seperti berikut;

“Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan”.

[9] Berdasarkan kepada otoriti dan panduan kes-kes di atas maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan Semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan hakim bicara atau perintah/penghakiman hakim bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[10] Kembali kepada permohonan Pemohon, Kami merujuk kepada notis permohonan dan affidavit sokongannya, Kami mendapati alasan-alasan terhadap permohonan semakan ini adalah kerana Pemohon terkilan dan tidak berpuashati dengan keputusan/perintah Hakim Bicara yang dikeluarkan pada 25/7/2018. Persoalan dan isu yang dibangkitkan Pemohon di dalam permohonan ini adalah berkenaan dengan fakta dan material kes, dan bukannya menyentuh isu kecacatan ketika perjalanan prosiding atau penghakiman itu bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak.

[11] Apabila permohonan Pemohon melalui semakan ini ialah di atas asas terkilannya Pemohon terhadap apa-apa alasan penghakiman dan perintah Hakim Bicara, maka Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014, kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah*, kes *Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman* dan kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra* sebagaimana yang kami rujuk di atas dengan tegas menjelaskan bahawa permohonan semakan Pemohon sebagaimana alasan-alasan permohonan yang dikemukakanannya **BUKANLAH** isu atau persoalan yang boleh disemak.

[12] Kami tidak menemui apa-apa fakta yang dihidkan Pemohon dalam affidavitsnya berkaitan kewujudan kecacatan tatacara prosiding perbicaraan atau pelanggaran Hakim Bicara terhadap undang-undang atau hukum syarak di dalam Alasan Penghakimannya atau di dalam Perintah Penghakimannya, sedangkan fakta-fakta inilah sahaja yang membolehkan sesuatu perintah atau penghakiman itu boleh disemak di bawah peruntukan seksyen 68 yang dirujuk Pemohon.

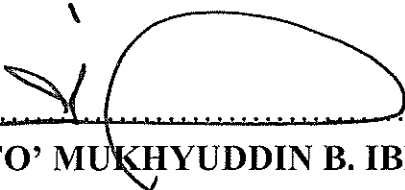
[13] Apabila persoalan yang dibangkitkan ialah berkenaan dengan fakta dan material kes, maka demi keadilan dan kepentingan pihak-pihak, jalan terbaik ialah kedua-dua pihak hendaklah diberi peluang sama rata untuk berhujah sama ada wujud atau tidak kekhilafan yang didakwa itu. Dan lazimnya proses pihak-pihak menjelaskan pertikaian terhadap fakta dan material kes tersebut boleh dilakukan melalui proses lain yang diiktiraf undang-undang dan pastinya tidak boleh dilaksanakan melalui prosedur Semakan seperti yang dipohon Pemohon di hadapan Kami.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, MAKA kami sebulat suara memutuskan untuk memerintahkan sepertimana berikut:-

[1] Permohonan Semakan Pemohon **DITOLAK**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

- 
-
1. **YAA DATO' MUKHYUDDIN B. IBRAHIM**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
2. **YA TUAN SAARANI B. ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
3. **YA DATO' DR. MOHD. NA'IM B. MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor